

Informe de la Administración

INFORME A LOS ACCIONISTAS

Índice

Informe de la Administración

1. Situación Económica y Política del País.
2. Resultados Financieros Obtenidos
3. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Accionistas
4. Información sobre hechos extraordinarios en el Ámbito Tributario, Administrativo, Laboral y Legal
5. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico

Informe de la Administración

Señores Accionistas de OTECEL S.A.:

A continuación, pongo a su disposición el informe de administrador por las actividades realizadas por la Compañía durante el año 2021.

1. Situación económica del País

Ecuador inició 2021, con pocas expectativas de recuperación económica y una proyección del crecimiento del PIB de 2.8%, pero el primer trimestre cerró con una caída -5,6% del PIB en cifras interanuales. Según el Banco Central del Ecuador (BCE), esta diferencia se debe a que, en los tres primeros meses de 2020, la pandemia del COVID-19 todavía no impactaba la economía ecuatoriana y éste se hizo sentir hacia el final de ese año y principios de 2021.

Ecuador, durante la pandemia, se enfrentó a un proceso de profundos cambios y transformación cultural llegando a obtener una gran dependencia de las redes de telecomunicaciones fijas, se puso en evidencia que la conectividad aun es un privilegio y que hace falta conectar las zonas rurales del país.

El mundo está cambiando, más del 90% de los hogares tienen servicio de internet, de hecho, uno de los pilares que está promoviendo el Gobierno, es que la conectividad se debe mejorar en zonas rurales. Este no es un tema solo de telecomunicaciones, sino también social, pues una población conectada es mucho más productiva y genera mayor y mejor desarrollo.

La pandemia mostró que la conectividad ha venido teniendo un papel muy importante en el funcionamiento y desarrollo también en el Ecuador, logrando que algunas de las actividades cotidianas no se vean mayormente afectadas, y aportando a sectores estratégicos como la salud, educación, manteniéndolos teleconectados, aportando al teletrabajo. Las telecomunicaciones son una herramienta que promueve la equidad social y la productividad del país.

Conforme avanzó el año, el crecimiento de la economía ecuatoriana respecto al primer trimestre de 2021, confirmó la reactivación económica. El PIB creció en 2,1% respecto a los primeros tres meses. Este comportamiento se explica por el crecimiento de gasto de gobierno en 4,4%, el aumento de 1,9% en las exportaciones y el incremento de 1,2% en el consumo de los hogares.

Para el cierre del 2021, la recuperación respondió al crecimiento del gasto de consumo final de hogares (4,6%), exportaciones de bienes y servicios (4,7%) y formación bruta de capital fijo (FBKF) en 2,6%. A nivel de las industrias, el mayor crecimiento se observa en refinación de petróleo (22,7%); pesca, excepto camarón (13,9%); acuicultura y camarón (10,9%); comercio (7,9%) y comunicaciones (6,7%). Fuente: Banco Central del Ecuador.

Para el 2022, parte del desarrollo económico del país dependerá de la atracción de capitales, inversiones extranjeras, potenciar explotación petrolera y las exportaciones. El BCE prevé que el país crezca al 2,54% de su PIB.

2. Resultados financieros obtenidos

Los ingresos alcanzaron USD 471,3 millones, presentando un incremento del 2% con relación el año anterior, con la captación de clientes y crecimiento en el parque. Esto ha contribuido para que la Compañía presenta una pérdida de USD 19,3 millones, producto, sobre todo, de los impactos del entorno económico y las cargas regulatorias.

El parque de clientes se incrementó en un 11,09% con relación al cierre del 2020, llegando a los 5.3 millones de clientes, obteniendo una participación ponderada del 31.30% del mercado. La composición del parque de clientes por tecnologías fue como sigue:

GSM	UMTS	LTE
463,116	1'335.075	3'456.277

Fuente: ARCOTEL

3. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Accionistas

Las disposiciones de la Junta General han sido cumplidas en su totalidad, por parte de la Administración de la Compañía.

4. Información sobre hechos extraordinarios en los ámbitos tributario y legal

Ámbito tributario:

El 30 de diciembre de 2019, se publicó la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, dentro de la cual se estableció una contribución única y temporal a ser pagada por las sociedades que realicen actividades económicas y que hayan generado ingresos gravados iguales o superiores a USD 1 millón de dólares de los Estados Unidos de América, en el ejercicio fiscal terminado en 2018. Esta contribución corresponde al 0,2% de los ingresos del año 2018, esto es, USD 1,3 millones. por cada año; y, a ser pagada en los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022.

El 27 de marzo de 2020, el presidente de la República introdujo el artículo 92.1 al Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario, en el cual se establece que las empresas privadas que presten servicios de telefonía móvil, deberán efectuar una retención mensual de 1,75% sobre el total de sus ingresos gravados obtenidos dentro de dicho mes, el cual constituirá crédito tributario en la liquidación y pago del impuesto a la renta del período, por lo que durante el año 2021, se efectuaron autorretenciones por el valor de USD 8,50 millones.

Con fecha 29 de noviembre del 2021, se publicó la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal Tras la Pandemia COVID-19, en la cual se establece una contribución temporal a ser pagada por las sociedades que realicen actividades económicas, misma que corresponde al 0,8% sobre su patrimonio declarado al 31 de diciembre del 2020. Por esto, pagaremos en concepto de esta contribución, USD 1,8M tanto en el 2022 como en el 2023.

Así mismo, esta Ley eliminó el Impuesto a los Consumos Especiales, ICE, sobre los servicios de telefonía, cambio que fue aplicado a partir del mes de diciembre de 2021.

Ámbito legal

Con la emisión del Decreto Ejecutivo No. 126, se reformó el Reglamento a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (entró en vigor el 3 de agosto 2021), por lo que los temas más relevantes para nuestra industria son:

- I. Cambio en visión recaudatoria:
 - Concepto de orientación a costos, para la aplicación de la tasa administrativa por Uso del Espectro (Esto se plasmará en un reglamento ad – hoc, que se encuentra en curso.
- II. Refuerzo de factores para la seguridad jurídica:
 - Arbitraje para resolución de controversias en los contratos de concesión (Esto ya lo tenemos en el que está vigente desde 2008).
 - Clarificación de conceptos relevantes para cálculos de los derechos de concesión.
 - Simplificación regulatoria: menos cargas administrativas para las operadoras.
 - Menor discrecionalidad para aplicación de sanciones.

Publicación de la Ley Orgánica de Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID 19

- I. Disminución de cargas fiscales y regulatorias:
 - Eliminación del pago por concentración de mercado desde 1 de enero de 2023.
- II. Obligaciones de “hacer” para mejorar la conectividad rural:
 - Pago en obligaciones de hasta el 50% del pago de tasas por uso del espectro.
 - Pago de hasta 50% de la contribución al FODETEL en obligaciones de hacer o proyectos de inversión.

No han existido otros temas relevantes que comprometan la estabilidad de la Compañía ya que se encuentran debidamente atendidos por nuestros departamentos legal, regulatorio y tributario respectivamente y con el soporte de nuestros asesores externos.

5. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico



A cierre del ejercicio económico del año, no se han logrado utilidades a ser distribuidas, de acuerdo con lo mencionado en el numeral 2 de este documento.

Atentamente,

BLANCA
ISABEL
EGAS
VELASCO

Firmado
digitalmente por
BLANCA ISABEL
EGAS VELASCO
Fecha: 2022.05.27
12:57:48 -05'00'

Blanca Isabel Egas
Apoderada Especial